

Договор оферты

Публичная оферта об оказании услуг школы вокала Александры Родиной «Элементарно вокал».

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») настоящий документ является официальной публичной офертой (далее по тексту — Оферта) **Родина Александра Владимировна** (ИНН 780159032447, электронная почта Elementaryvocal@yandex.ru), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и содержит все существенные условия оказания услуг.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится «Заказчиком».

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносителен заключению договора на оказание услуг на условиях, изложенных в Оферте (далее по тексту — «Договор»).

Публичная Оферта, дополнения к публичной Оферте, прейскурант цен являющиеся ее неотъемлемой частью, публикуются Исполнителем на сайте <https://elementaryvocal.tilda.ws/>.

Настоящий Договор является договором присоединения. С момента оплаты Заказчиком разового занятия или приобретения абонемента Заказчик принимает условия настоящего Договора в полном объеме и дает свое согласие на вступление в силу Договорных отношений с указанной даты.

1. Предмет Договора и общие условия

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему или указанному им лицу репетиционно-консультационные услуги (далее – Услуги) в рамках музыкальных направлений: вокал, хор и др., а Заказчик обязуется оплатить такие Услуги в полном объеме.

1.2. Услуги, оказываемые Исполнителем, являются исключительно досуговыми, не носят образовательный характер, и по результату пройденного курса Заказчику не выдается аттестат, сертификат либо иной документ о получении им образования.

1.3. Услуги Исполнителя оказываются путем предоставления Заказчику одного или нескольких индивидуальных занятий, количество которых определяется пунктом 1.4, Договора.

1.4. Продолжительность занятий определяется Заказчиком:

- разовое занятие (55 мин, 90 мин, 120 мин);
- абонемент на 4 занятия (45 дней);
- абонемент на 8 занятий (90 дней).

1.5. Исполнитель оказывает Услуги лично и вправе по своему усмотрению привлекать для оказания услуг по Договору третьих лиц (субисполнителей).

1.6. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком разового занятия или приобретения абонемента. По истечении срока действия настоящего Договора и абонемента обязательства Исполнителя перед Заказчиком считаются исполненными.

1.7. В случае если по вине Заказчика Исполнитель не может оказать Услуги, то их стоимость подлежит оплате Заказчиком в полном объёме.

1.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты фактически понесенных расходов Исполнителем.

1.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

1.10. Отмена занятий допускается не позднее 24 часов 00 минут дня, предшествующего дню проведения занятия. В противном случае занятие считается проведенным даже в случае неявки Заказчика.

1.11. Исполнитель имеет право изменять условия данной публичной Оферты в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте <https://elementaryvocal.tilda.ws/> не менее чем за один день до вступления их в силу.

1.12. Исполнитель имеет право уведомлять Заказчика по предоставленным Заказчиком адресам электронной почты, номеру телефона об изменениях в объёме, ассортименте, условиях предоставления, оказываемых услугах, а также имеет право уведомлять о новых услугах, оказываемых Исполнителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать Услуги в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.2. Информировать Заказчика о ходе оказания Услуг по настоящему

Договору.

2.1.3. Оказывать Услуги надлежащего качества;

2.1.4. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания Услуг, если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.

2.1.5. В процессе оказания Услуг по настоящему Договору руководствоваться интересами Заказчика.

2.1.6. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике только для оказания Услуг, не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике, за исключением лиц, которым подобная информация должна предоставляться в силу закона.

2.1.7. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять: расписание групповых уроков, стоимость Услуг, при условии, что изменение осуществляется до момента оплаты абонементу.

2.1.8. Исполнитель вправе информировать Заказчика о записи на занятие, изменении даты и (или) времени занятия либо об отмене урока путем отправки сообщения на телефонный номер Заказчика с помощью мессенджера Whatsapp, Telegram, Вконтакте.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.2. В процессе получения Услуг Исполнителя, не причинять вред имуществу Исполнителя;

2.2.3. В случае причинения вреда имуществу Исполнителя, возместить такой вред в полном объеме;

2.2.4. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

3. Сдача-приемка услуг

3.1. Претензии Заказчика по качеству и своевременности оказанных Услуг направляются Исполнителю в письменном виде в течение 2 (двух) календарных дней с момента окончания оказания Услуг. В противном случае

Услуги считаются принятыми без претензий.

3.2. В случае отсутствия претензий, со стороны Заказчика, в срок, установленный пунктом 3.1., то Услуги считаются принятыми в полном объеме.

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Услуги Заказчику оказываются после оплаты одного из вариантов получения Услуги:

- разового занятия;
- абонемент на определенное количество дней и с определенным количеством занятий *(в этом случае Заказчик получает скидку в виде снижения стоимости разового занятия)*.

4.2. Стоимость Услуг определяется исходя из количества занятий:

1. **разовое занятие** по любому из направлений;
2. абонемент на 4 занятия по любому из направлений;
3. абонемент на 8 занятий по любому из направлений.

Стоимость абонементов действительна на дату оплаты стоимости Услуг и может меняться Исполнителем в одностороннем порядке. Официальный прейскурант на абонементы размещен на сайте

Исполнителя: <https://elementaryvocal.tilda.ws/> . Заказчик оплачивает стоимость Услуг в российских рублях, путем внесения безналичного перевода на расчетный счет Заказчика или оплаты через интернет ресурсы Исполнителя.

4.2. Оплата Услуг производится на условии полной предоплаты (аванс) за количество занятий (абонемент).

4.3. В случае отказа Заказчика от оказания ему Услуг по приобретенному абонементу, полученная скидка аннулируется, а сумма, подлежащая возврату Заказчику, определяется как: общая стоимость абонемента **минус** (количество пройденных по абонементу занятий * стоимость разового занятия). Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 10 календарных дней. Из суммы возврата Исполнитель вправе удержать фактически понесенные расходы в связи с оказанием Услуг Заказчику.

4.4. Заказчик производит оплату Услуг по стоимости, действующей на момент оплаты, и посредством оплаты соглашается со стоимостью Услуги.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При полной или частичной просрочке оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. В случае повторного приобретения Заказчиком, одного из абонементов, указанных пунктами 1.4 Договора, настоящий Договор продлевается автоматически и не требует его дополнительного подписания.

6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу с момента подписания обеими сторонами.

7. Реквизиты Исполнителя

Родина Александра Владимировна

ИНН 780159032447

Электронная почта Elementaryvocal@yandex.ru

Расчетный счет 4081 7810 8059 7300 9281

Банк получателя АО «Альфа-Банк», г. Москва

ИНН банка 7728168971

БИК банка 044525593

Корреспондентский счет банка 30101810200000000593